



## 法规 第1章 保荐业务 02 主要职责



扫描二维码, 下载客户端, 随时随地做题  
支持iPhone、iPad和Android手机



1. 单选题 题目ID:217574

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，保荐机构辅导工作完成后，应向（ ）申请辅导验收。

「2018/2017年」

- A 中国证监会发行监管部    B 发行人上市地中国证监会派出机构  
C 发行人所在地中国证监会派出机构    D 发行人所在地的政府金融办

解析:

保荐机构辅导工作完成后，应当由发行人所在地的中国证监会派出机构进行辅导验收。发行人所在地在境外的，应当由发行人境内主营业地或者境内证券事务机构所在地的中国证监会派出机构进行辅导验收。

正确答案:C

2. 单选题 题目ID:217579

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，持续督导工作结束后，下列关于保荐机构向中国证监会、证券交易所报送保荐总结报告的说法正确的是（ ）。「2020年」

- A 应当在发行人公告年度报告之日起的20个工作日内报送  
B 应当在发行人公告年度报告之日起的15个工作日内报送  
C 保荐机构业务负责人、内核负责人、保荐代表人和项目协办人应当在保荐总结报告书上签字  
D 保荐机构法定代表人和保荐代表人应当在保荐总结报告书上签字

解析:

《保荐业务管理办法》第50条。持续督导工作结束后，保荐机构应当在发行人公告年度报告之日起的10个工作日内向中国证监会、证券交易所报送保荐总结报告书。保荐机构法定代表人和保荐代表人应当在保荐总结报告书上签字。

正确答案:D

3. 单选题 题目ID:217580

首次公开发行股票并在主板上市的企业，其持续督导期间为（ ）。「2016年」

- A 证券上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度    B 证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度  
C 证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度    D 证券上市当年剩余时间及其后4个完整会计年度

解析:

首次公开发行股票并在主板上市的，督导期为“2年1期”。

正确答案:B

4. 单选题 题目ID:217584

创业板上市公司发行可转换公司债券，持续督导期间是（ ）。「2016年」

- A 证券上市当年及其后的1个完整会计年度    B 证券上市当年及其后的2个完整会计年度  
C 证券上市当年及其后的3个完整会计年度    D 证券上市当年及其后的4个完整会计年度

解析:

创业板、科创板、北交所上市公司发行证券（新股、可转债）的，督导期为“2年1期”。

正确答案:B

5. 多选题 题目ID:217575

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，下列关于保荐机构辅导工作的说法，正确的有（ ）。「2019年」

- A 保荐机构在保荐上市公司定向增发股份前，应当对发行人进行辅导
- B 发行人独立董事也属于需要接受辅导的人员范围
- C 保荐机构辅导工作完成后，应由证监会发行部进行辅导验收
- D 保荐机构应当与发行人签订保荐协议，明确双方的权利和义务，按照行业规范协商确定履行保荐职责的相关费用
- E 保荐机构与发行人签订保荐协议后，保荐机构应在5个工作日内报证券业协会备案

解析:

《保荐业务管理办法》第18-20条。选项A错误，推荐IPO、向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前，应当对发行人进行辅导，其他保荐项目均不强制要求辅导。选项B正确，独立董事属于“董事”。选项C错误，辅导验收机构为发行人所在地的证监会派出机构。选项E错误，应当在5个工作日内向承担辅导验收职责的证监会派出机构报告。

正确答案:B, D

6. 多选题 题目ID:217576

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，下列关于首次公开发行股票辅导工作的说法正确的有（ ）。「2018年」

- A 保荐机构应对发行人的董事、监事、高级管理人员进行辅导
- B 保荐机构应对持有发行人5%以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）进行辅导
- C 保荐机构应对控股股东的董事、监事、高级管理人员进行辅导
- D 保荐机构辅导工作完成后，应由保荐机构所在地的中国证监会派出机构进行辅导验收

解析:

《保荐业务管理办法》第18-19条。选项C错误，辅导对象包括发行人的董事、监事和高管、持有5%以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）。选项D错误，辅导验收机构为发行人所在地的中国证监会派出机构。

正确答案:A, B

7. 多选题 题目ID:217577

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，保荐机构在推荐发行人在创业板首次公开发行股票并上市前，应当对发行人的下列人员进行辅导（ ）。「2017/2016年」

- A 发行人的副董事长
- B 发行人的副总经理
- C 发行人的证券事务代表
- D 发行人的监事
- E 持有发行人5%以上股份的自然人股东

解析:

选项C错误，一般情况下不将证券事务代表认定为高级管理人员。

正确答案:A, B, D, E

8. 多选题 题目ID:217578

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，保荐机构在推荐发行人首次公开发行股票并上市前，应当对发行人进行辅导，下列属于应该接受辅导的人员的有（ ）。「2016/2015年」

- A 发行人的董事、监事    B 发行人的证券事务代表    C 发行人的实际控制人的法定代表人  
D 持有发行人3%股份的股东    E 持有发行人5%以上股份的股东的董事、监事、高管人员

解析:

选项B错误，一般情况下不将证券事务代表认定为高级管理人员。选项D错误，持有发行人5%以上股份的股东为辅导对象。选项E错误，不包括持有5%以上股份的股东、控股股东和实际控制人的董监高。

正确答案:A, C

9. 多选题 题目ID:217582

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，下列关于创业板上市公司持续督导的规定的说法，正确的有（ ）。「2018年」

- A 创业板上市公司发行新股的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度  
B 创业板上市公司发行可转换公司债券的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度  
C 首次公开发行股票并在创业板上市的，持续督导期内保荐机构应当自发行人披露年度报告、半年度报告之日起15个交易日内在符合条件的媒体披露跟踪报告  
D 首次公开发行股票并在创业板上市的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度

解析:

选项B错误，创业板上市公司发行证券（新股、可转债）的，督导期为“2年1期”。

正确答案:A, C, D

10. 多选题 题目ID:217583

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，下列关于持续督导的期间，说法正确的有（ ）。「2019/2018/2017年」

- A 首次公开发行股票并在主板上市的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度  
B 主板上市公司发行可转换公司债券的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度  
C 创业板上市公司发行新股的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度  
D 首次公开发行股票并在科创板上市的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度  
E 主板上市公司发行公司债券的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整

解析:

选项B错误，主板上市公司发行证券（新股、可转债）的，督导期为“1年1期”。选项C错误，两创板块上市

公司发行证券（新股、可转债）的，督导期为“2年1期”。选项E错误，发行公司债券无需持续督导。

| 类型       | 主板   | 科创板/创业板                 | 北交所 |
|----------|------|-------------------------|-----|
| IPO      | 2年1期 | 3年1期                    |     |
| 上市公司发行证券 | 1年1期 | 2年1期                    |     |
| 北交所向两创转板 | ——   | 2年1期；或者1年1期（在北交所上市满2年的） |     |

正确答案:A, D